

1523031-04.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 22ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO - VÍTIMA NÃO RECONHECE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

CLAYTON CARNEIRO BASTOS foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
22ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523031-04.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1523031-04.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Roubo Majorado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO - VÍTIMA NÃO RECONHECE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

CLAYTON CARNEIRO BASTOS foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro de 2022, por volta de 21h14, na Rua Estado do Ceará, altura do número 10, São Mateus, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de desígnios com dois homens e uma mulher, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, um celular Motorola, avaliado em R\$ 1.000,00 e um celular LG, avaliado em R\$ 1.000,00, pertencentes a Aguinaldo Santo Pereira.
Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta Escrita à acusação, sendo proferida decisão saneadora.
Em audiência judicial foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Nos debates, as partes fizeram seus rogos finais.

É o relatório do quanto necessário.

O pedido é procedente.

Interrogado em solo policial, o réu confessou o crime pelo qual se vê acusado, afirmando “que estava na companhia de uma mulher (não declinou os dados para a qualificação ou identificação da mulher, nem dos outros comparsas), confirmando que roubaram um motorista de aplicativo – uber; O interrogado disse que ele fez a chamada para a corrida, de São Mateus/zona leste para local próximo daquela mesma circunscrição e que junto com um mulher, e depois com a ajuda de outros indivíduos roubaram os celulares da vítima” (fls. 12).

Em Juízo, não se distanciou de tal informação. Ainda, admitindo os fatos, revelou que seus comparsas fizeram uso de um simulacro de arma de fogo.

Em igual sentido, o restante da prova, de todo séria.

Chamada a Juízo para depor acerca dos fatos, a vítima Aguinaldo Santo Pereira declarou ser motorista de aplicativo e, na data dos fatos, atendeu chamada de um casal, para uma corrida pela região da Zona Leste. Ao chegar ao local de destino, o passageiro varão anunciou o assalto, aplicando um golpe conhecido como “gravata”, na tentativa de imobilização. Na sequência, do lado de fora do carro apareceram outros dois elementos, um deles empunhando uma arma de fogo. Diante da rapidez dos fatos, e por agirem pelas costas do ora declarante, não conseguiu visualizar o rosto dos criminosos, sabendo dizer apenas que eram três homens e uma mulher. Enfim, os criminosos empalmaram seu dinheiro e aparelhos de telefone celular, saindo em fuga a bordo de um veículo Corsa. Policiais que passavam por ali viram a cena e saíram em perseguição aos criminosos, logrando a prisão de apenas um deles. Os objetos subtraídos foram encontrados dentro do veículo dos roubares e restituídos à vítima.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragoneses Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da

prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

Assim, suas informações em sede de roubo, se mostram, então, vitais, e somente podem ser desprestigiadas com a produção de provas cabais e firmes, a cargo da Defesa, a demonstrar suspeita de comprometimento com a verdade, provas estas que ausentes nos autos.

Amparando os relatos da vítima, temos, então, os depoimentos dos policiais militares Taciél Gonçalves dos Santos e Leonardo de Souza Pires, ouvidos na qualidade de testemunhas.

Neste cenário, dúvida não paira de que, no dia e nas circunstâncias narradas na Denúncia, o acusado e outros três indivíduos, previamente ajustados e com identidade de desígnios, pretendendo cometer o crime de roubo, armaram emboscada para subtrair os bens da vítima, pessoa que trabalha como motorista de aplicativo. Assim, para a realização do plano criminoso, o acusado e uma mulher de identidade ignorada se passaram por clientes e chamaram uma corrida, via "Uber". No entanto, já previamente combinados, ao chegar no local de destino, o acionado tentou imobilizar a vítima, enquanto seus comparsas se uniram a ele, referendando a intenção de espoliação violenta, oportunidade em que foram subtraídos dois aparelhos celulares de propriedade desta.

Consumada a subtração, visualizaram uma viatura policial por perto, motivo pelo qual partiram em fuga, a bordo de outro veículo, um GM Corsa. No entanto, foram perseguidos e, ao final, apenas o ora acusado, CLAYTON, restou detido.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

De igual forma, não há nada nos autos a indicar tivesse a vítima qualquer intensão de maldizer o réu, sendo certo que sequer o conhecia anteriormente, motivo pelo tomo seus relatos como verídicos, especialmente quando o crime descrito na Denúncia foi objeto de confissão pelo réu, tanto na fase policial, quanto em Juízo.

Ainda, tendo sido localizado o produto do crime no interior do veículo utilizado pelo acusado e seus comparsas para fuga, caberia a ele, então, demonstrar a licitude de sua posse, apresentando justificativa idônea a tal fato, conforme assevera de maneira uníssona a jurisprudência.

Neste sentido:

E, tendo a res furtivae permanecido na posse do réu, há a presunção da autoria delitiva, como assenta a jurisprudência, devendo o acusado apresentar escusas idôneas para ilidir tal presunção, o que não se verificou no caso dos autos. Neste sentido, confira-se:

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" [TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11.]

"(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática da infração (veículo furtado), horas depois do crime, o réu apelante devia apresentar justificativa verossímil (possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se a prova de

primeira aparência (prima facie) da autoria. É a evidence do direito inglês. (...)" [TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0024071-67.2010.8.26.0050, Rel. Des. Penteado Navarro, j.16.06.11.]

Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do apelante pelos fatos que lhes foram imputados na exordial.

Destarte, caberia ao réu provar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto, não conseguindo apresentar qualquer justificativa minimamente plausível para legitimar a circunstância absolutamente incriminadora que milita em seu desfavor.

Não há quaisquer dúvidas, portanto, acerca da autoria delitiva, havendo, doutro lado, provas da materialidade nos autos.

Neste cenário, trata-se de crime de roubo consumado.

A consumação é evidente e prescinde de maiores incursões argumentativas, ainda que, ao final, o produto do crime tenha sido recuperado.

Em tal sentido o entendimento cristalino encerrado na súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Deixo de reconhecer o emprego de efetiva arma de fogo na empreita, dada a dúvida que me atormenta.

De início, pelos relatos da vítima, malgrado um dos criminosos apresentasse algo como forma de intimidação, parecendo arma de fogo, não soube afiançar fosse, efetivamente uma arma.

O policial Leonardo, por sua vez, rememorando as informações da vítima, indicou que esta, quando da rememoração dos fatos, afirmou que um dos criminosos, quando da abordagem, utilizava algo que parecia se tratar de arma de fogo, não recuperada ou apreendida.

O acionado, por sua vez, confessando o crime desde o momento da prisão, sem pudor ou receio, afirmou que seus comparsas faziam uso de um simulacro de arma de fogo. Logo, frente a tais elementos de prova, e, ainda, diante da postura da vítima, de resistir ao crime, bem como tentar prender seus assaltantes, sem ser alvejado por disparos, é crível a versão do acionado, de que, realmente, utilizado um simulacro de arma de fogo na empreita, o que não rende espaço para reconhecimento da qualificadora.

Finalmente, o concurso de agentes é de imperioso reconhecimento, na medida em que o acionado agiu conluiado com ao menos outros três roubadores, ainda que a identidade destes não tenha sido revelada.

Assim, responde o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Bem divisadas as responsabilidades do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acusado. Com efeito, verifico que o crime foi cometido contra pessoa que estava trabalhando no exato momento em que foi rendido e teve seus bens subtraídos – inclusive tendo sido vítima de violência física, consistente em um golpe por sufocamento denominado “gravata”. Ora, é inadmissível ter a sociedade que se conformar com tal tipo de conduta, absolutamente reprovável, daqueles que, sem pudor algum, ameaçam a vida e tomam os bens de pessoas enquanto trabalham.

É, de fato, absurdo terem os chamados “motoristas de aplicativo”, em especial, que trabalhar convivendo diariamente com o medo de serem assaltados (senão pior), de verem os bens e rendimentos que auferiram com seu suor serem surrupiados por aqueles que não se dispõem ao trabalho honesto.

Ainda, é de se notar que, em tais hipóteses, as vítimas são atraídas de maneira traiçoeira e ardilosa pelos agentes, os quais, mediante plano prévia e friamente calculado, passam-se por clientes em um primeiro momento para, na sequência, render-lhes sem qualquer pudor.

Não se trata, portanto, de crime de ímpeto; ao contrário.

Vale notar que este tipo de delito tem crescido vertiginosamente, em especial nas grandes metrópoles, não tendo tais profissionais assegurada tranquilidade e segurança esperada para desenvolverem seu labor. Atualmente, o transporte de passageiros se tornou profissão de risco!

Não se olvide ser a segurança pública direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe ao Poder Público agir eficazmente contra o aumento da prática de crimes em tais circunstâncias, e, na seara do Poder Judiciário, cumpre proporcionar maior rigor às sanções aplicadas a quem se dispõe a violar a lei penal de maneira tão covarde.

Frente a tais considerações, fixo as penas base do acusado em patamar 1/4 superior ao mínimo legal, diante das circunstâncias especialmente reprováveis do caso concreto, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos de reclusão e pagamento de doze dias multa, fixados estes no patamar mínimo legal. Em segunda fase, reconheço que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea. Doutro lado, porém, conforme certidão de fls. 74/75, cuida-se de indivíduo reincidente específico, ostentando condenação anterior pela prática do crime de roubo.

Assim, compenso ambas as circunstâncias, permanecendo inalteradas as penas anteriormente fixadas.

Em última fase, ausentes causas de redução de penas, verifico que o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas, o que me leva a majorar suas reprimendas em 1/3, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a dezesseis dias multa, fixados estes no patamar unitário mínimo previsto em lei, sanções que torno definitivas.

O réu cumprirá a pena corporal imposta no regime inicial fechado, pois reconheço ser este o único compatível com a gravidade, em concreto, da conduta por ele praticada, pela qual ora se vê condenado, especialmente em se tratando de acusado reincidente e sendo-lhe desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

Não bastasse, à evidência, estamos diante de crime de extrema gravidade (roubo), o qual é crescente na capital, assolando a vida diária das pessoas, colocando a comunidade ordeira em verdadeiro pânico, obrigando os comunas a manterem-se atrás das grades das casas e edifícios em verdadeira clausura, na vã tentativa de atravessar o tempo em que vivemos imunes às investidas de personalidades mal formadas que não hesitam em avançar no patrimônio alheio, desapossando as pessoas de seus pertences.

A submissão da vítima a tal tipo de ataque a traumatiza de forma irreversível, gravando uma nódoa indelével e desagradável em sua memória, o que importa, também, na visualização de alcance a seus familiares, sem cogitar-se no desfalque patrimonial.

Daí a insuperável ponderação do Juiz Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior in Em torno do roubo, Editora Millennium, pg. 23, in verbis: Os juizes dotados de sensibilidade humana e atentos às inquietações da população ordeira; os juizes que não se encerram em torres de marfim e mantêm responsavelmente olhos e ouvidos abertos ao que se passa na sociedade a que servem; os Juizes que têm olhos de ver e, por isso mesmo, se escandalizam, também como pais de família, com a temibilidade mais e mais aguda e desenfreada dos malfeitores; os juizes que se recusam a ignorar que os cidadãos pacatos são alcançados pelos rapinantes onde quer que estejam: no recesso de seus lares, nos seus meios de transporte, nos logradouros públicos, nos templos, em seus locais de trabalho etc.; esses juizes estão perfeitamente compenetrados da superlativa gravidade do roubo, classificação que só um alienado ousaria impugnar. Daí ser fato comum justificarem a imposição de regime fechado pela só e bastante consideração de constituir o roubo um delito grave, haja vista que severamente apenado (embora não tanto quanto devera).

Afora tal ponderação, não se mostra necessário verter rios de tinta a identificar que o delito de roubo revela extrema periculosidade do agente. A audácia dos ladravazes é cada vez maior, reclamando do Poder Judiciário especial atenção, por certo severa e em pronta resposta àqueles que são condenados pela prática de tão grave comportamento criminoso.

Assim, a culminar no caráter pedagógico da pena, e ultimando em reprovação eficaz, de molde a que o réu não mais permeie os meandros da criminalidade, fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena corporal.

Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, em tendo sido aplicada pena corporal muito superior a quatro anos, decorrente de crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, praticado por acusado reincidente específico.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu CLAYTON CARNEIRO BASTOS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a dezesseis dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei, por infringência ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Outrossim, ainda se fazem sensíveis os motivos autorizadores da custódia cautelar do acionado, consubstanciados na decisão que decretou sua prisão preventiva, mais ainda, agora, com a superveniência de condenação a duras penas, de forma que mantenho a custódia do sentenciado, caso pretenda a via recursal.

Com tal providência, garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag

Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06